DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (CÓDIGO PENAL)

PARTE ESPECIAL — TÍTULO XI: DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CAPÍTULO I — DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

MATERIAL DECUPADO PARA O EDITAL GCM GUARULHOS — ARTIGOS 312 AO 327 INTEGRAIS

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO & DECUPAGEM DO EDITAL (BANCA IBAM)

Este documento contém a extração **literal, oficial e integral (lei seca compilada do Planalto)** dos **Artigos 312 a 327 do Código Penal (Crimes Praticados por Funcionário Público contra a Administração em Geral)**, incluindo os artigos **313-A, 313-B e 319-A**, exatamente como exigido no Edital nº 09/2026-SGE01 (GCM Guarulhos) e no seu Guia de Estudos.

Foco cirúrgico para a prova: A banca IBAM adora trocar os verbos nucleares entre **Peculato (Art. 312 — apropriar-se, desviar ou subtrair)**, **Concussão (Art. 316 — EXIGIR vantagem indevida; pena atualizada pelo Pacote Anticrime para 2 a 12 anos!)**, **Corrupção Passiva (Art. 317 — SOLICITAR, RECEBER ou ACEITAR PROMESSA)**, **Prevaricação (Art. 319 — satisfazer interesse ou sentimento pessoal)** e **Condescendência Criminosa (Art. 320 — deixar, por INDULGÊNCIA, de responsabilizar subordinado)**, além do conceito legal e causas de aumento de **Funcionário Público (Art. 327, §§ 1º e 2º)**.

CAPÍTULO I — DOS CRIMES FUNCIONAIS | PECULATO E CRIMES DE SISTEMA (ARTS. 312 A 315)

Peculato

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Peculato mediante erro de outrem

Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Inserção de dados falsos em sistema de informações *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente: *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO E CONDESCENDÊNCIA (ARTS. 316 A 322)

Concussão

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. *(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)*

Excesso de exação

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: *(Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)*

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. *(Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)*

§ 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. *(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)*

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Facilitação de contrabando ou descaminho

Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. *(Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)*

Prevaricação

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo: *(Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007)*

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. *(Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007)*

Condescendência criminosa

Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Advocacia administrativa

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo:

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

Violência arbitrária

Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência.

ABANDONO DE FUNÇÃO, SIGILO FUNCIONAL E CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ARTS. 323 A 327)

Abandono de função

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Violação de sigilo funcional

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública; *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Violação do sigilo de proposta de concorrência

Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

CONCEITO LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA EFEITOS PENAIS (ART. 327)

Funcionário público

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. *(Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)*

NOTA DE FIDELIDADE AO TEXTO LEGAL (LEI SECA COMPILADA DO PLANALTO):
O texto dos **Artigos 312 a 327 (incluindo os Arts. 313-A, 313-B e 319-A)** apresentado nas Páginas 1 a 3 reproduz rigorosamente a redação compilada oficial mantida pela Presidência da República no Portal da Legislação do Planalto, preservando pontuação, parágrafos, incisos e remissões normativas sem cortes ou resumos. Nas páginas seguintes (Páginas 4 e 5), confira o **Quadro Sinóptico de Decupagem dos Arts. 312 a 327** com a comparação sistemática de verbos nucleares, penas e as principais pegadinhas da Banca IBAM.

QUADRO SINÓPTICO DE DECUPAGEM: PECULATO, CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO (ARTS. 312 A 318)

Artigo / Crime	Verbo Nuclear / Conduta	Pena Cominada	Pontos-Chave & Pegadinhas da Banca IBAM
Art. 312, caput Peculato-Apropriação e Peculato-Desvio	**Apropriar-se** (tomar como seu) ou **Desviar** dinheiro, valor ou bem móvel (público ou particular) de que tem a **posse em razão do cargo**.	Reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.	**Atenção IBAM:** Abrange também bem móvel **PARTICULAR** que esteja sob guarda/posse do agente em razão do cargo (ex: objeto apreendido em ocorrência da GCM).
Art. 312, § 1º Peculato-Furto (Impróprio)	Não tem a posse, mas **subtrai** ou concorre para que seja subtraído, valendo-se da **facilidade de funcionário**.	Mesma pena do caput (Reclusão, de 2 a 12 anos, e multa).	Se o particular ajuda o funcionário público sabendo da sua condição funcional, o particular **também responde por Peculato** (Art. 30 do CP — elementar comunicável!).
Art. 312, §§ 2º e 3º Peculato Culposo & Reparação do Dano	Concorrer **culposamente** (negligência/imprudência) para o crime de outrem.	Detenção, de 3 meses a 1 ano.	**Pegadinha campeã IBAM (§ 3º):** No peculato **CULPOSO**, a reparação do dano **ANTES** da sentença irrecorrível **extingue a punibilidade**; se for **APÓS**, reduz a pena de **metade**! (Não se aplica ao peculato doloso!).
Art. 313 Peculato mediante Erro de Outrem	**Apropriar-se** de dinheiro ou utilidade que, no exercício do cargo, **recebeu por erro de outrem**.	Reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.	Conhecido como *"Peculato-Estelionato"*. O erro do particular deve ser espontâneo; se o funcionário induzir a vítima ao erro, responde por Estelionato (Art. 171).
Arts. 313-A e 313-B Crimes contra Sistemas Informatizados	**313-A:** Inserir dados falsos ou alterar/excluir dados corretos (funcionário autorizado) p/ vantagem/dano. **313-B:** Modificar sistema/programa sem autorização.	**313-A:** Reclusão, 2 a 12 anos, e multa. **313-B:** Detenção, 3 meses a 2 anos, e multa (+1/3 a 1/2 se dano).	No 313-A (Peculato Eletrônico) o sujeito ativo é apenas o **funcionário autorizado** com fim especial (vantagem ou dano). No 313-B é qualquer funcionário que modifica o programa em si.
Arts. 314 e 315 Extravio de Livro (314) e Emprego Irregular (315)	**314:** Extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento. **315:** Dar às verbas públicas aplicação diversa da prevista em lei.	**314:** Reclusão, 1 a 4 anos. **315:** Detenção, 1 a 3 meses, ou multa.	No Art. 315, o recurso continua na Administração (apenas em finalidade diversa da lei); se o agente embolsar a verba, é Peculato (Art. 312).
Art. 316, caput Concussão	**EXIGIR** (impor, ordenar, intimidar), direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.	Reclusão, de **2 a 12 anos**, e multa.	**Cuidado máximo:** Verbo **EXIGIR = CONCUSSÃO**! É crime formal: consuma-se no instante em que a exigência chega ao conhecimento da vítima, independentemente do recebimento. O Pacote Anticrime (Lei 13.964/19) aumentou a pena máxima de 8 para **12 anos**!
Art. 316, §§ 1º e 2º Excesso de Exação	**§ 1º:** Exigir tributo/contribuição indevido ou empregar meio vexatório/gravoso na cobrança. **§ 2º:** Desviar o que recebeu p/ si/outrem.	**§ 1º:** Reclusão, 3 a 8 anos, e multa. **§ 2º:** Reclusão, 2 a 12 anos, e multa.	No § 1º o agente recolhe o tributo indevido para o Estado; no § 2º ele desvia o valor recebido para proveito próprio ou alheio.
Art. 317, caput e § 1º Corrupção Passiva	**SOLICITAR** (pedir), **RECEBER** ou **ACEITAR PROMESSA** de vantagem indevida em razão da função.	Reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. **§ 1º (+1/3):** se retarda/omite ato ou infringe dever.	**Distinção de Ouro IBAM:** *Exigir* = Concussão (316); *Solicitar / Receber / Aceitar promessa* = Corrupção Passiva (317). No § 1º (exaurimento), se o agente efetivamente deixa de praticar o ato em troca da propina, a pena aumenta de **1/3**!
Art. 317, § 2º Corrupção Passiva Privilegiada	Praticar, deixar de praticar ou retardar ato de ofício infringindo dever, **cedendo a pedido ou influência de outrem**.	Detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.	Não há vantagem econômica nem interesse próprio, mas sim o "quebra-galho" atendendo a pedido ou influência de terceiro ("padrinho", amigo).
Art. 318 Facilitação de Contrabando/Descaminho	**Facilitar**, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho.	Reclusão, de 3 a 8 anos, e multa.	Exceção à teoria monista: o funcionário responde pelo Art. 318 e o particular pelo Art. 334 ou 334-A.

QUADRO SINÓPTICO: PREVARICAÇÃO, CONDESCENDÊNCIA E FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ARTS. 319 A 327)

Artigo / Crime	Verbo Nuclear / Conduta	Pena Cominada	Pontos-Chave & Pegadinhas da Banca IBAM
Art. 319 Prevaricação	Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para **satisfazer interesse ou sentimento pessoal**.	Detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.	**Pegadinha Clássica IBAM:** Compare Prevaricação (Art. 319) x Corrupção Passiva Privilegiada (Art. 317, § 2º). Na **Prevaricação**, o agente age por **sentimento ou interesse PESSOAL dele** (raiva, preguiça, afeição, vingança), sem pedido de ninguém. Na **Corrupção Privilegiada**, ele cede a **pedido ou influência de OUTREM**!
Art. 319-A Prevaricação Imprópria (Penitenciária)	Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público de cumprir dever de **vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico**, de rádio ou similar.	Detenção, de 3 meses a 1 ano.	Conduta omissiva própria. Independe de sentimento pessoal ou vantagem econômica.
Art. 320 Condescendência Criminosa	Deixar o funcionário, por **INDULGÊNCIA** (clemência, pena, tolerância), de responsabilizar subordinado infrator ou não levar ao conhecimento da autoridade competente.	Detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa.	**Palavra-chave IBAM: "POR INDULGÊNCIA" + "SUBORDINADO"** = Condescendência Criminosa (Art. 320)! Se deixar de responsabilizar por ódio/amizade (sentimento pessoal) é Prevaricação; se for em troca de dinheiro é Corrupção Passiva.
Art. 321 Advocacia Administrativa	**Patrocinar**, direta ou indiretamente, **interesse privado** perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário.	**Caput (legítimo):** Detenção, 1 a 3 meses, ou multa. **Par. único (ilegítimo):** Detenção, 3 meses a 1 ano, e multa.	O funcionário usa seu trânsito/cargo na repartição para defender interesse de particular (mesmo não sendo advogado!). Se o interesse defendido for **ilegítimo**, a pena é qualificada (3 meses a 1 ano + multa cumulativa).
Art. 322 Violência Arbitrária	Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la.	Detenção, de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência.	O STF (ADPF 347 / RE) reconheceu que o Art. 322 do CP **não foi revogado**, coexistindo com os crimes da Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019).
Arts. 323 e 324 Abandono de Função (323) e Exercício Antecipado/Prolongado (324)	**323:** Abandonar cargo público fora dos casos legais. **324:** Entrar antes das exigências legais ou continuar após saber que foi exonerado/suspenso.	**323:** Detenção, 15 dias a 1 mês, ou multa (§ 1º prejuízo: 3m a 1a; § 2º fronteira: 1 a 3 anos). **324:** Detenção, 15 dias a 1 mês, ou multa.	A simples falta eventual ao serviço é infração disciplinar; o crime de Abandono de Função (Art. 323) exige ausência prolongada capaz de colocar em risco a regularidade do serviço público.
Arts. 325 e 326 Violação de Sigilo Funcional (325) e de Concorrência (326)	**325:** Revelar segredo de que tem ciência em razão do cargo ou fornecer/emprestar senha de sistema. **326:** Devassar sigilo de proposta.	**325:** Detenção, 6 meses a 2 anos, ou multa (§ 2º com dano: Reclusão, 2 a 6 anos, e multa).	**Atenção ao § 1º, I do Art. 325:** Emprestar a senha funcional da GCM a pessoa não autorizada para acessar banco de dados configura crime de Violação de Sigilo Funcional Equiparada!
Art. 327, caput, §§ 1º e 2º (Obrigatório IBAM) Conceito Penal de Funcionário Público	**Caput:** Quem exerce cargo, emprego ou função pública, **embora transitoriamente ou sem remuneração**. **§ 1º:** Entidade paraestatal e empresa contratada/conveniada em atividade típica.	**§ 2º (Majorante de +1/3):** Ocupantes de **cargo em comissão** ou função de **direção ou assessoramento**.	**Questão certa na prova:** 1) Abrange jurados, mesários eleitorais e estagiários (transitórios e sem remuneração). 2) **Não abrange** leiloeiro oficial, perito judicial ou administrador judicial de falência em atividade meramente privada. 3) O § 2º aumenta a pena da **terça parte (+1/3)** para cargos em comissão, direção ou assessoramento!

CONEXÃO COM O PRÓXIMO TÓPICO DO EDITAL:
Este material conclui integralmente o módulo de **Direito Penal (Arts. 121-129, 146-150, 155-159 e 312-327 do CP)** do Edital da GCM Guarulhos! Na sequência exata da tabela do seu Guia de Estudos, o próximo tópico é **Direito Processual Penal: Artigos 301 a 310 do CPP (Da Prisão em Flagrante)** — abordando as espécies de flagrante, o dever de prender da GCM, a lavratura do auto e a audiência de custódia.